

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

越南社会主义共和国

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

独立 – 自由 – 幸福

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

买卖合同

Số 编号: 1903/INN-LACEVN

Căn cứ 依据

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

依据越南社会主义共和国第十一届国会第七次会议于2005年06月14日通过，并于2006年01月01日起生效的第36/2005/QH11号《商法》；

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

依据越南社会主义共和国国会于2015年11月24日通过，并于2017年01月01日起生效的第91/2015/QH13号《民法典》；

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

依据双方的需求及供应能力。

Hôm nay, Ngày 03 tháng 03 năm 2026, chúng tôi gồm:

今天，2026年03月03日，我们双方包括：

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY TNHH TIANHAI LACE VN

甲方（买方）：越南天海花边有限公司

Địa chỉ：Đường số 5, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai

地址：同奈省福安社仁泽6工业区5号路

Điện thoại 电话：

MST 税号：3603695614

Tài khoản 账号：

Đại diện 代表人：Ông Mr. CHEN ZHUQIANG

Chức vụ 职务：Quản lý hiện trường dự án/

项目现场主管

Theo giấy ủy quyền: Đại diện theo Giấy ủy quyền số THVN/1211/2025-SRJ-CZQ ngày 11/12/2025

授权代表编号: 根据2025年12月11日签发的编号为 THVN/1211/2025-SRJ-CZQ 的授权委托书授权代表。

Bên B “Bên Bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

乙方（卖方）：顺丰创新电信有限公司

Địa chỉ：Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh

地址：胡志明市姑江坊陈廷需路 55/31 号

Điện thoại 电话：028 3862 1119

Mã số thuế 税号：0304195505

Tài khoản 账号：17058209 tại NH TMCP Á Châu – CN Tp.HCM 亚洲商业股份银行 (ACB) – 胡志明市分行

Đại diện bởi：Ông Huỳnh Thanh Hải

Chức vụ: Giám đốc

代表人：Huỳnh Thanh Hải 先生

职务：经理

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

经协商，双方一致同意按照以下条款及条件签署本买卖合同（以下简称“合同”）：

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

第一条：货物数量、规格及价格

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm chi tiết như sau:

乙方同意向甲方出售，且甲方同意向乙方购买具有以下具体数量及规格的货物：

STT 次序	Mã hàng 产品代码	Mô tả 说明	Đơn vị 单位	Khối lượng 数量	Đơn giá 数量 VNĐ	Thành tiền 金额 VNĐ
1	H3C S5570S-36F-EI	Thiết bị chuyển mạch Switch H3C S5570S-36F-EI L3 Ethernet Switch with 24*1000BASE-X SFP Ports, 8*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports, Without Power Supplies; SFP+ Cable 0.65m; 2 * SFP+ Module (850nm,300m, LC); 2 * Pluggable 70W AC Power Supply; 3 * 1Y 5×9 NBD-S CT Foundation BASIC Service, Global Version 交换机 H3C S5570S-36F-EI L3 以太 网交换机: 24 个 1000BASE-X SFP 端口, 8 个	Cái 个	3	52,300,000	156,900,000

		10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口, 不含电源单元。 SFP+ 电缆 (0.65 米); 2 个 SFP+ 模块 (850nm, 300m, LC); 2 个 70W 交流可插拔电源模块; 3 份 1 年 5×9 下一工作日 (NBD-S) 基础服务 (全球版)				
2	H3C S5024PV5-EI	Thiết bị chuyên mạch Switch H3C S5024PV5-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X Ports,(AC); 3 * 1Y 5×9 NBD-S CT Foundation BASIC Service, Global Version H3C S5024PV5-EI L2 以太网交换机: 24 个 10/100/1000BASE-T 电口、4 个 1000BASE-X SFP 光口、交流供电 (AC); 3 份 1 年 5×9 下一工作日 (NBD-S) 基础维保服务, 全球版	Cái 个	15	7,600,000	114,000,000
3	SFP-GE-SX-MM850- A	1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) 1000BASE-SX SFP 光模块, 多模 (850nm, 550m, LC 接口)	Cái 个	36	1,800,000	64,800,000
4	Dây nhảy quang 光纤跳线	Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC LSZH, MM(OM3), DX, 2.0mm, 1M Hãng Vietfiber SC/UPC-LC/UPC LSZH, 万兆多模(OM3), 双芯, 2.0mm, 1 米 光纤跳线	Sợi 条	36	65,000	2,340,000

5	Dịch vụ 服务	- Lắp đặt lên tủ rack - Cấu hình: + Cấu hình thiết bị + Bàn giao tài liệu cấu hình, tài liệu hướng dẫn vận hành + Hỗ trợ kỹ thuật remote trong vòng 1 năm - 在机柜内安装 - 配置: + 设备配置 + 交付配置文档及操作说明书 + 提供为期一年的远程技术支持	Gói 套	1	40,000,000	40,000,000
6	Bảo hành 保修	Dịch vụ bảo hành onsite và cho mượn thiết bị 24x7 (T2-CN), trong vòng 3 năm 三年期上门保修及周一至周日设备借用服务	Gói 套	1	99,000,000	99,000,000
Tổng trước thuế 税前总额						477,040,000
Thuế VAT 8% 增值税						38,163,200
Tổng bao gồm thuế 含税总额						515,203,200

Số tiền Bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu, hai trăm linh ba nghìn, hai trăm đồng.

金额大写: 伍亿壹仟伍佰贰拾万叁仟贰佰元整

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

本第1条中所提的货物税率、增值税（VAT）及合同总额为签署合同时的暂定税率。在乙方交货并向甲方开具发票时，货物的增值税将根据国家在发票开具时的规定进行调整。据此，合同总价值将随增值税额的变化而进行相应调整。

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

第二条: 合同双方的责任与权限

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B 乙方的权利与责任:

- Bên B cung cấp và bàn giao cho Bên A hàng hóa mới 100%, phù hợp với chủng loại, số lượng, quy cách và chất lượng theo Hợp đồng đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa các Bên.

乙方向甲方提供并交付 100% 全新货物，其品种、数量、规格及质量须符合合同约定，并按双方约定的期限准时交付。

- b. Bên B cung cấp đầy đủ hoá đơn tài chính hợp lệ và biên bản bàn giao hàng hóa theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

乙方须根据本合同第一条规定的货物数量，提供完整有效的财务发票及货物交付签收单。

- c. Trong vòng 02 tuần kể từ ngày giao hàng, Bên B phải cung cấp cho Bên A đầy đủ các chứng từ hàng hóa (nếu có): 1 bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ -CO, 1 bản Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa -CQ cùng các tài liệu sản phẩm như hướng dẫn sử dụng v.v

乙方须在交货之日起 02 周内向甲方提供完整的货物单证（如有）及产品说明书、1 份原产地证明复印件 CO、1 份质量证明书 CQ 等产品资料。

- d. Bên B được quyền tạm ngừng giao hàng nếu Bên A không thanh toán đúng hạn. Hợp đồng chỉ tiếp tục sau khi Bên A đã thanh toán đầy đủ hoặc cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh đã thanh toán. Mọi chi phí, thiệt hại do việc tạm ngừng sẽ do Bên A chịu.

若甲方未按时付款，乙方有权暂停交货。合同仅在甲方全额支付或提供有效的付款证明后可继续履行。因暂停交货产生的所有费用及损失由甲方承担。

- e. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng, Bên B có quyền: (i) Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày làm việc; (ii) Nếu không khắc phục, Bên B được đơn phương chấm dứt Hợp đồng và áp dụng chế tài theo Điều 6; (iii) Việc chậm thanh toán hoặc từ chối nhận hàng không có lý do chính đáng được xem là lỗi của Bên A.

若甲方违反付款义务或收货义务，乙方有权：(i) 要求在 03 个工作日内补救；(ii) 若未补救，乙方有权单方面终止合同并适用第六条的制裁规定；(iii) 逾期付款或无正当理由拒绝收货均视为甲方违约。

- f. Bên B không chịu trách nhiệm về chậm trễ hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ do lỗi từ Bên A.

乙方不对因甲方过错导致的延迟或无法履行义务承担责任。

- g. Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

乙方负责履行越南现行法律规定的其他各项义务。

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A 甲方的权利与责任:

- a. Bên A hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao hàng hóa theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.

甲方须协助乙方按照第三条约定的期限完成货物交付。

- b. Bên A có trách nhiệm cử đại diện nhận hàng tại địa điểm giao hàng được nêu theo quy định tại Hợp đồng

甲方负责指派代表在合同规定的交货地点进行收货。

- c. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.

甲方有权接收与约定品种、数量相符的财务发票及交付签收单。

- d. Bên A phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này

甲方须按照本合同第五条的约定向乙方履行全额付款义务。

- e. Trường hợp Hàng Hóa không đúng chất lượng hoặc chủng loại như thỏa thuận, Bên A có quyền từ chối nhận và yêu cầu Bên B sửa đổi, thay thế. Nếu Bên B không khắc phục trong thời hạn hợp lý do Bên A

thông báo bằng văn bản, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu hoàn trả phần tiền đã thanh toán (nếu có) đối với phần Hàng Hóa bị từ chối.

若货物质量或品种与约定不符, 甲方有权拒绝收货并要求乙方整改或更换。若乙方在甲方书面通知的合理期限内未予解决, 甲方有权单方面终止合同并要求退还已支付的 (如有) 拒绝接收部分货物的款项。

- f. Bên A cam kết mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

甲方承诺网络信息安全产品的使用目的为安全用途, 不损害国防、国家安全及社会秩序与安全。

- g. Bên A có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

甲方负责履行越南现行法律规定的其他各项义务。

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

第三条: 交货地点及期限

3.1 Địa điểm giao hàng 交货地点:

- Địa điểm giao hàng: tại nhà máy Đường số 5, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai
地点: 同奈省福安社仁泽 6 工业区 5 号路工厂
- Người nhận 收货人: Trần Phúc Thiện
- Số điện thoại 电话: 093 3866404

(*) Bên B có trách nhiệm giao hàng miễn phí theo địa chỉ như trên. Trường hợp địa điểm giao hàng nằm ngoài khu vực này, Bên B sẽ thông báo trước chi phí phát sinh (nếu có) và chỉ thực hiện giao hàng khi có xác nhận đồng ý từ Bên A.

乙方负责按上述地址免费交货。若交货地点在此区域外, 乙方将预先通知产生的费用 (如有), 并在获得甲方确认同意后进行交货。

3.2 Thông báo giao hàng 交货通知:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.

乙方负责最迟在交货前四 (04) 小时通过书面、邮件或电话通知甲方交货时间及货物数量, 以便甲方准备设施和人员接收货物。

- Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

收到乙方的交货通知后, 甲方须在 05 日内收货, 逾期则视为甲方违约。

3.3 Thời gian giao hàng và triển khai 交货及部署时间

- Thời gian giao hàng trong vòng: 04-06 tuần làm việc (trừ các ngày nghỉ, nghỉ lễ) tính từ ngày nhận được thanh toán Đợt 1 và Giao hàng sau khi nhận được thanh toán Đợt 2 của Bên A.

交货时间: 自收到第一阶段付款之日起 04-06 周内 (节假日除外), 并在收到甲方第二阶段付款后交货。

- Thời hạn triển khai dịch vụ lắp đặt và cấu hình: Trong vòng 01 tuần kể từ ngày Bên A gửi thông báo triển khai dịch vụ lắp đặt và cấu hình.
安装与配置服务部署期限：自甲方发出安装与配置服务部署通知 01 周内。

3.4 Hồ sơ giao hàng 交货档案:

- Biên Bản Bàn Giao 交付记录
- Hóa đơn tài chính hợp lệ 有效的财务发票

3.5 Giao nhận 交付与接收:

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại tại thời điểm nhận hàng. Việc giao nhận được xác nhận bằng Biên bản bàn giao có chữ ký hai Bên.
甲方负责在收货时检查数量、状态及品种。交付结果以双方签字的《交付记录》为准。
- Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ. Mọi rủi ro phát sinh sau thời điểm này do Bên A chịu, trừ lỗi thuộc nhà sản xuất hoặc phạm vi bảo hành.
签署《交付记录》后，视为货物已正确、足额交付。此后发生的一切风险由甲方承担，但属于制造商缺陷或保修范围内的除外。

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

第四条：保修

4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao hàng hóa): 36 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất/ Nhà phân phối.

保修期限：自双方签署《交付记录》之日起 36 个月，按制造商/分销商标准执行。

4.2 Địa chỉ liên lạc bảo hành 保修联系地址:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
胡志明市姑江坊陈廷需路 55/31 号
- Tel: (84 28) 3 862 1119

4.3 Thời gian làm việc 工作时间:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
周一至周五: 8:00 đến/到 12:00 và/及 13:30 đến/到 17:30.
- Thứ Bảy 周六: từ/从 9:00 đến/到 12:00.

4.4 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

乙方在以下情况下免除保修责任:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
甲方擅自维修导致设备及配件损坏。
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
机房温度超过 40 °C，或机房过于潮湿、漏雨。
- Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
火灾、雷击或其他自然灾害。

- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.
甲方未按照制造商规定运行、使用和保管机器。

(*) Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.
若发生上述事故, 甲方须承担 100% 的修复费用。

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

第五条: 付款

5.1 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản và được thanh toán thành các đợt như sau:

付款方式: 甲方通过银行转账向乙方支付, 分阶段如下:

Đợt 1(đặt cọc): Ngay sau khi ký hợp đồng này nhưng không quá 05 ngày làm việc, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 50% giá trị Hợp đồng là số tiền: **257,601,600 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, sáu trăm đồng/.).**

第一期(定金): 合同签署后且不超过05个工作日内, 甲方负责向乙方支付合同总额的 50%, 即: 257, 601, 600 越南盾 (大写: 贰亿伍仟柒佰陆拾万壹仟陆佰元整)。

Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác.

若甲方已付定金但不继续履行合同, 则甲方自愿放弃定金, 且不得有任何异议或申诉。

Đợt 2: Kể từ ngày nhận thông báo giao hàng, trong vòng 05 ngày làm việc Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B 40% giá trị hợp đồng: **206,081,280 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu, không trăm tám mươi một ngàn, hai trăm tám mươi đồng/.).**

第二期: 自收到交货通知之日起 05 个工作日内, 甲方义务向乙方支付合同总额的 40%, 即: 206,081,280 đồng 越南盾 (大写: 贰亿零陆佰零捌万壹仟贰佰捌拾元整)。

Đợt 3: Ngay sau khi Bên B hoàn thành cài đặt và cấu hình thì Bên A có nghĩa vụ thanh toán thanh toán 10% còn lại của hợp đồng: **51,520,320 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một triệu, năm trăm hai mươi ngàn, ba trăm hai mươi đồng).**

第三期: 乙方完成安装与配置后, 甲方义务支付合同余款的 10%, 即: 51, 520, 320 越南盾 (大写: 伍仟壹佰伍拾贰万零叁佰贰拾元整)。

5.2 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

结算货币: 越南盾 (VND)。

5.3 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

收款单位: 顺丰创新电信有限公司

STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

账号: 17058209 - ACB 银行 - Ho Chi Minh 分行

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM

第六条：违约处罚

6.1 Phạt vi phạm hợp đồng 违约金

- a. Trường hợp Bên A chậm thanh toán so với thời hạn quy định tại Điều 5, Bên A sẽ phải chịu phạt số tiền tương đương 0,1%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ thanh toán bị chậm. Tổng mức phạt chậm thanh toán không vượt quá 8% giá trị khoản thanh toán bị chậm và được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên B nhận được đầy đủ khoản tiền chậm thanh toán.

若甲方未按第五条规定的期限支付款项，甲方需按迟延履行支付义务金额的 0.1%/日 支付违约金。总违约金金额不得超过迟延履行金额的 8%，计算周期自应付之日起至乙方收到全部欠款之日止。

- b. Trường hợp Bên B giao hàng trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần hàng hóa giao trễ. Tổng mức phạt chậm giao không vượt quá 8% giá trị hàng hóa giao trễ.

若乙方未按第三条规定的期限交货，乙方需按迟延交货部分货物金额的 0.1%/日 支付违约金。总违约金金额不得超过迟延交货货物价值的 8%。

- c. Trường hợp Bên A chậm trễ trong việc nhận hàng theo thời gian đã thông báo, Bên A sẽ phải chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần hàng hóa nhận chậm. Tổng mức phạt chậm nhận không vượt quá 8% giá trị hàng hóa nhận chậm. Ngoài ra, Bên A phải thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác phát sinh do việc chậm nhận hàng.

若甲方未能在通知时间内按时收货，甲方需按迟延收货部分货物金额的 0.1%/日 支付违约金。总违约金金额不得超过迟延收货货物价值的 8%。此外，甲方还需向乙方支付因延迟收货而产生的全部仓储费、堆场费、保管费及其他相关的合理费用。

- d. Đối với sản phẩm là phần mềm: Trường hợp Bên A đã đặt hàng nhưng huỷ hoặc từ chối nhận hàng, việc hoàn trả hoặc điều chỉnh đơn hàng chỉ thực hiện được nếu có văn bản xác nhận của Hãng cung cấp phần mềm. Trường hợp nhà cung cấp phần mềm không đồng ý trả hàng hoặc điều chỉnh đơn hàng, Bên A phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng.

对于软件类产品：若甲方下单后取消或拒绝收货，只有在获得软件供应商书面确认的情况下，方可办理退货或调整订单。如果软件供应商不同意退货或调整订单，甲方须支付合同总额全款。

- e. Trong trường hợp nếu Bên A đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì Bên A phải chịu mất số tiền đã tạm ứng, nếu Bên B đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì Bên B phải hoàn trả lại số tiền Bên A đã tạm ứng đồng thời có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A số tiền bằng với số tiền Bên A đã tạm ứng cho hợp đồng này và bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho Bên kia theo quy định của pháp luật.

若甲方单方面解除合同，则甲方无权要求退还已支付的预付款；若乙方单方面解除合同，乙方除须退还甲方已付的预付款外，还须向甲方支付等额于该预付款金额的赔偿金，并根据法律规定赔偿给对方造成的全部损失。

Riêng với trường hợp Bên B đã đặt hàng từ nhà sản xuất cho Bên A, Bên A không được chấm dứt hợp đồng, Bên B có quyền yêu cầu Bên A tiếp tục thực hiện hợp đồng và tiếp tục bàn giao các sản phẩm đã nêu trong hợp đồng, đồng thời Bên A phải thanh toán các khoản chi phí tương ứng theo yêu cầu hợp đồng.

特别约定：若乙方已向生产商为甲方下达订单，甲方不能终止合同，乙方有权要求甲方继续履行合同并继续向甲方交付合同所列产品，甲方要按合同要求支付相应款项。

6.2 Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải được Bên vi phạm thanh toán cho Bên bị vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản xác định hành vi vi phạm hoặc có phán quyết/thỏa thuận khác bằng văn bản.

违约方应在双方签署违约行为确认书或达成其他书面协议/判决之日起 15（十五）日 内，向受损方支付违约金及损害赔偿金（如有）。

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

第七条：仲裁与适用法律

7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

发生争议时，双方本着合作互助、尊重法律的精神协商解决。

7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

若协商不成的，由胡志明市人民法院经济庭裁决。

7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

适用法律：越南社会主义共和国现行法律。

7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

经济庭的判决为最终判决，双方必须执行。诉讼费由败诉方承担。

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

第八条：不可抗力

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng 不可抗力的定义：

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất...và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

不可抗力是指具有客观性且超出各方控制范围的事件，包括但不限于：雷击、地震、飓风、洪水、内涝、龙卷风、海啸、滑坡；火灾；疫情；战争或战争风险；影响生产进度的供应链中断（须有生产商通知）。以及其他无法预见的灾难、越南主管机关的政策变更或禁令。

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng 不可抗力情况的通知：

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, Bên thông báo có trách nhiệm gửi kèm cho Bên còn lại giấy xác nhận bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng, được cấp bởi một trong các cơ quan sau: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như UBND cấp xã/phường trở lên, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, v.v.); Hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa (trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc trì hoãn sản xuất).

当不可抗力事件发生时，其中一方须在事件发生后 10（十）日 内，书面通知另一方关于该事件及其产生原因。同时，通知方有责任向另一方寄送由以下机构之一出具的不可抗力事件书面确认文件：越南工商联合会（VCCI）；当地政府主管机关（如社/坊级及以上人民委员会、工业与贸易厅、交通运输厅等）；生产商或供货单位（针对供应链中断或生产延迟的情况）。

- Văn bản xác nhận này phải được gửi trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

该确认文件须在不可抗力事件发生后的 10 (十) 个工作日内寄出。

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng 各方在不可抗力情况下的责任:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng sẽ được gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng

若一方因不可抗力事件未能履行其义务，不应成为另一方终止合同或要求支付违约金的理由。受不可抗力影响的一方，其履行义务的期限将根据受影响的时间相应顺延。

- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.

除非接收通知的一方另有书面意见，否则通知方仍须在实际条件允许的情况下继续履行合同义务，并采取一切合理措施履行未受事件影响的部分工作。

- Việc tạm ngừng hoặc miễn trừ trách nhiệm do Sự kiện Bất Khả Kháng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán và/hoặc nghĩa vụ khác đã được thực hiện hoặc hoàn thành trước thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các nghĩa vụ này vẫn phải được các Bên thực hiện đầy đủ.

因不可抗力事件而导致的部分义务暂停或免责，不影响在不可抗力发生前已经执行或完成的支付义务及/或其他义务。各方仍须全额履行此类既定义务。

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

第一条：一般条款

- 9.1** Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện hợp pháp của cả hai Bên.

本合同的所有修改与补充，必须采取书面形式并经双方法定代表人签字确认后方可生效。

- 9.2** Hai Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nội bộ để đảm bảo hiệu lực và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng.

双方承诺已履行全部法律及内部审批程序，以确保本合同的效力并全面履行合同义务。

- 9.3** Hai Bên cam kết có đầy đủ giấy phép, chứng nhận cần thiết (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan trong Hợp đồng này.

双方承诺拥有现行法律规定的、执行及提供本合同项下相关产品和劳务所需的所有必要许可与证书（如有）。

- 9.4** Hai bên cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.

双方承诺针对本合同涉及的相关设备，均已获得完备的商用密码产品和服务经营许可。

- 9.5** Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng. Việc tiết lộ chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cam kết bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.

双方承诺对本合同相关的所有信息予以保密。只有在取得另一方同意或根据主管机关要求的情况下方可披露。保密承诺在合同终止后继续有效。

9.6 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 02 (hai) ngày kể từ khi hai Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ. Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý của Bên còn lại, trừ trường hợp luật định.

本合同自签署之日起生效，并于双方履行完毕全部义务之日起 2（两）日 后自动结清。除法律另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让本合同。

Hợp đồng có thể được ký qua bản scan/email/chữ ký điện tử và đều có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng này được làm bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Trung. Trong trường hợp có mâu thuẫn nội dung giữa Tiếng Việt và Tiếng Trung thì Tiếng Việt vẫn ưu tiên được áp dụng. Hợp đồng gồm 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

本合同可通过扫描件/电子邮件/电子签名方式签署，各版本具有同等法律效力。本合同以越南语和中文两种语言订立。如越南语版本与中文版本内容有任何冲突，以越南语版本为准。本合同一式 4（四）份，双方各执 2（两）份，具有同等法律效力。



GD. Trương Thanh Hải